

360° PLATTENVERTRAG

ZWISCHEN

[PLATTENLABEL NAME]

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz: [ADRESSE]
Registergericht: [REGISTERGERICHT]
Registernummer: [HRB NUMMER]
Geschäftsführer: [NAME]
(nachfolgend "Label" oder "Unternehmen")

UND

[KÜNSTLERNAME]

bürgerlicher Name: [VOLLSTÄNDIGER NAME]
Geburtsdatum: [DATUM]
Wohnhaft: [ADRESSE]
Staatsangehörigkeit: [STAATSANGEHÖRIGKEIT]
(nachfolgend "Künstler" oder "Artist")

§ 1 VERTRAGSGEGENSTAND UND LAUFZEIT

1.1 Vertragsgegenstand

Dieser Vertrag regelt die exklusive Zusammenarbeit zwischen dem Label und dem Künstler im Rahmen eines 360°-Deals, welcher folgende Bereiche umfasst:

- a) Tonträgerproduktion und -vertrieb
- b) Musikverlag und Publishing
- c) Live-Auftritte und Konzerte
- d) Merchandising und Vermarktung
- e) Digitale Vermarktung und Streaming
- f) Markenbildung und Promotion
- g) Synchronisation für Film, TV und Werbung

1.2 Vertragslaufzeit

Der Vertrag beginnt am [DATUM] und läuft für eine Mindestlaufzeit von fünf (5) Jahren. Das Label hat das Recht, den Vertrag um weitere zwei (2) Jahre zu verlängern, sofern bestimmte Leistungsziele erreicht werden.

1.3 Territorium

Dieser Vertrag gilt weltweit, einschließlich aller zukünftigen Medien und Technologien.

§ 2 EXKLUSIVITÄT UND VERPFLICHTUNGEN

2.1 Exklusivität des Künstlers

Der Künstler verpflichtet sich während der Vertragslaufzeit zur ausschließlichen Zusammenarbeit mit dem Label. Dies umfasst:

- a) Alle Aufnahmen kommerzieller Musikproduktionen
- b) Keine Zusammenarbeit mit anderen Plattenlabels
- c) Keine selbständige Vermarktung von Musikprodukten
- d) Abstimmung aller geschäftlichen Aktivitäten mit dem Label

2.2 Mindestaufnahmeverpflichtung

Der Künstler verpflichtet sich zur Aufnahme und Lieferung von mindestens:

- Jahr 1-2: Ein (1) Studioalbum mit mindestens 12 Titeln
- Jahr 3-4: Ein (1) Studioalbum mit mindestens 12 Titeln
- Jahr 5: Ein (1) Studioalbum oder zwei (2) EPs mit je mindestens 6 Titeln

2.3 Qualitätsstandards

Alle Aufnahmen müssen professionellen Industriestandards entsprechen und kommerziell verwertbar sein. Das Label behält sich das Recht vor, Aufnahmen abzulehnen, die nicht den vereinbarten Standards entsprechen.

§ 3 FINANZIELLE REGELUNGEN

3.1 Vorschuss (Advance)

Das Label gewährt dem Künstler folgende Vorschüsse:

- Bei Vertragsunterzeichnung: €[BETRAG]
- Bei Lieferung Album 1: €[BETRAG]
- Bei Lieferung Album 2: €[BETRAG]
- Bei Lieferung Album 3: €[BETRAG]

3.2 Royalty-Struktur Tonträger

Der Künstler erhält folgende Tantiemen:

- Physische Verkäufe: 12% des Nettoverkaufspreises
- Digitale Downloads: 15% des Nettoerlöses
- Streaming: 18% des Nettoerlöses nach Abzug der Plattformgebühren
- Vinyl-Verkäufe: 10% des Nettoverkaufspreises

3.3 Publishing-Anteile

Das Label erhält 50% der Verlegeranteile (Publisher's Share) an allen während der Vertragslaufzeit geschriebenen Kompositionen. Der Künstler behält 100% der Urheberrechte (Writer's Share).

3.4 Live-Performance Anteile

Das Label erhält 15% der Bruttoeinnahmen aus Live-Auftritten, Konzerten und Festivals. Dies umfasst:

- Konzertgagen
- Merchandise-Verkäufe bei Live-Events
- Sponsoring-Einnahmen
- Meet & Greet-Pakete

3.5 Merchandising

Das Label erhält 25% der Nettoeinnahmen aus dem Verkauf von Merchandise-Artikeln, einschließlich:

- Bekleidung und Accessoires
- Poster und Artwork
- Limitierte Sammlerobjekte
- Digitale Merchandising-Produkte

§ 4 PRODUKTIONSBUDGET UND KOSTEN

4.1 Aufnahmebudget

Das Label stellt für jedes Album ein Produktionsbudget zur Verfügung:

- Album 1: €[BETRAG]
- Album 2: €[BETRAG]
- Album 3: €[BETRAG]

4.2 Kostenübernahme

Das Label übernimmt folgende Kosten:

- Studiokosten und Produzentenonorare

- Mixing und Mastering
- Artwork und Packaging
- Musikvideos (bis zu €[BETRAG] pro Video)
- Promotion und Marketing
- Digitale Distribution

4.3 Recoupment

Alle vom Label getätigten Ausgaben sind recoupable und werden von zukünftigen Royalty-Zahlungen abgezogen. Der Künstler erhält detaillierte Abrechnungen über alle Ausgaben und Einnahmen.

§ 5 MARKETING UND PROMOTION

5.1 Marketing-Verpflichtungen des Labels

Das Label verpflichtet sich zu:

- Professioneller Bewerbung aller Releases
- Koordination von Presse und Medien
- Digitaler Vermarktung und Social Media
- Radiopromotion
- Platzierung in Playlists und Streaming-Diensten

5.2 Promotion-Budget

Das Label stellt für jedes Album ein Mindest-Promotion-Budget von €[BETRAG] zur Verfügung.

5.3 Mitwirkungspflichten des Künstlers

Der Künstler verpflichtet sich zur Teilnahme an:

- Interviews und Pressekonferenzen
 - Foto- und Videoshootings
 - Promotional Events
 - Social Media Aktivitäten
 - Radio- und TV-Auftritten
-

§ 6 RECHTE UND LIZENZEN

6.1 Masteraufnahmen

Das Label erhält die exklusiven Rechte an allen Masteraufnahmen, die während der Vertragslaufzeit erstellt werden. Dies umfasst:

- Vervielfältigung und Verbreitung
- Öffentliche Wiedergabe
- Digitale Übertragung
- Synchronisation

6.2 Name und Likeness

Das Label erhält das Recht zur Nutzung des Künstlernamens, Bildes und Persönlichkeitsrechts für Werbezwecke im Zusammenhang mit der Vermarktung der Musik.

6.3 Rückgabe der Rechte

Nach Vertragsende gehen die Rechte an den Masteraufnahmen nach 25 Jahren an den Künstler zurück, sofern alle Vorschüsse zurückgezahlt wurden.

§ 7 LIVE-PERFORMANCE REGELUNGEN

7.1 Touring-Koordination

Das Label koordiniert und unterstützt die Live-Aktivitäten des Künstlers:

- Booking und Terminplanung
- Verhandlung mit Veranstaltern
- Technische Unterstützung
- Promotional Support

7.2 Auftrittsfreigabe

Der Künstler benötigt die Zustimmung des Labels für:

- Konzerte mit mehr als 5.000 Zuschauern
- Internationale Touren
- Festival-Auftritte
- TV-Auftritte

7.3 Mindestauftrittszahl

Der Künstler verpflichtet sich zu mindestens 40 Live-Auftritten pro Vertragsjahr.

§ 8 DIGITAL MEDIA UND STREAMING

8.1 Digitale Vermarktung

Das Label übernimmt die digitale Vermarktung über:

- Streaming-Plattformen (Spotify, Apple Music, etc.)
- Download-Stores
- Social Media Kanäle
- YouTube und Video-Plattformen

8.2 Content-Erstellung

Der Künstler verpflichtet sich zur regelmäßigen Erstellung von:

- Musikvideos
- Behind-the-Scenes Content
- Social Media Posts
- Livestreams und Online-Events

8.3 Datenanalyse

Das Label erhält Zugang zu allen Streaming-Daten und Analytics für optimierte Vermarktung.

§ 9 QUALITÄTSKONTROLLE UND CREATIVE CONTROL

9.1 Künstlerische Kontrolle

Der Künstler behält die primäre künstlerische Kontrolle über:

- Songwriting und Komposition
- Grundrichtung der Musik
- Bandbesetzung

9.2 Label-Mitsprache

Das Label hat Mitspracherecht bei:

- Produzentenwahl
- Single-Auswahl
- Artwork-Gestaltung
- Marketingstrategien

9.3 Konfliktlösung

Bei kreativen Meinungsverschiedenheiten wird eine einvernehmliche Lösung angestrebt. Im Streitfall hat das Label das finale Entscheidungsrecht.

§ 10 ACCOUNTING UND ABRECHNUNG

10.1 Abrechnungsperioden

Abrechnungen erfolgen halbjährlich zum 30. Juni und 31. Dezember jeden Jahres.

10.2 Zahlungsmodalitäten

Royalty-Zahlungen erfolgen 90 Tage nach Ende der Abrechnungsperiode, sofern der Künstler nicht im Minus steht (unrecouped).

10.3 Prüfungsrecht

Der Künstler hat das Recht, einmal jährlich die Bücher des Labels durch einen Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen.

§ 11 GARANTIE UND ZUSICHERUNGEN

11.1 Garantien des Künstlers

Der Künstler garantiert:

- Vollständige Rechte an allen gelieferten Werken
- Keine Verletzung von Drittrechten
- Verfügbarkeit für alle vertraglichen Verpflichtungen
- Keine konkurrierenden Verträge

11.2 Garantien des Labels

Das Label garantiert:

- Professionelle Vermarktung der Musik
- Termingerechte Royalty-Zahlungen
- Transparente Abrechnung
- Angemessene Promotion-Aktivitäten

§ 12 VERTRAGSBEENDIGUNG

12.1 Ordentliche Kündigung

Der Vertrag kann mit einer Frist von 12 Monaten zum Ende einer Vertragsperiode gekündigt werden.

12.2 Außerordentliche Kündigung

Außerordentliche Kündigung ist möglich bei:

- Schwerwiegenden Vertragsverletzungen
- Insolvenz einer Partei
- Unmöglichkeit der Vertragserfüllung

12.3 Rechte nach Vertragsende

Nach Vertragsende behält das Label die Rechte an allen während der Vertragslaufzeit produzierten Werken für weitere 10 Jahre.

§ 13 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

13.1 Anwendbares Recht

Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht.

13.2 Gerichtsstand

Ausschließlicher Gerichtsstand ist [STADT], Deutschland.

13.3 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit des übrigen Vertrags unberührt.

13.4 Schriftformerfordernis

Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform.

Unterschriften:

Für das Label: Künstler:

[NAME] [KÜNSTLERNAME]
Geschäftsführer

Ort, Datum: _____ Ort, Datum: _____

Anhang A: Definitions

- Nettoverkaufspreis: Verkaufspreis abzüglich Steuern, Rückgaben und Handelsrabatte
- Recoupable: Vom Label vorgestreckte Kosten, die von Künstler-Royalties abgezogen werden
- Masters: Originale Tonaufnahmen

Anhang B: Kontaktinformationen

- Label-Management: [KONTAKTDATEN]
- Künstler-Management: [KONTAKTDATEN]
- Anwälte: [KONTAKTDATEN]

Dieser Vertrag wurde in deutscher Sprache verfasst und ist in 2 Exemplaren ausgefertigt.

360° PLATTENVERTRAG

ZWISCHEN

[PLATTENLABEL NAME]

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz: [ADRESSE]
Registergericht: [REGISTERGERICHT]
Registernummer: [HRB NUMMER]
Geschäftsführer: [NAME]
(nachfolgend "Label" oder "Unternehmen")

UND

[KÜNSTLERNAME]

bürgerlicher Name: [VOLLSTÄNDIGER NAME]
Geburtsdatum: [DATUM]
Wohnhaft: [ADRESSE]
Staatsangehörigkeit: [STAATSANGEHÖRIGKEIT]
(nachfolgend "Künstler" oder "Artist")

§ 1 VERTRAGSGEGENSTAND UND LAUFZEIT

1.1 Vertragsgegenstand

Dieser Vertrag regelt die exklusive Zusammenarbeit zwischen dem Label und dem Künstler im Rahmen eines 360°-Deals, welcher folgende Bereiche umfasst:

- a) Tonträgerproduktion und -vertrieb
- b) Musikverlag und Publishing
- c) Live-Auftritte und Konzerte
- d) Merchandising und Vermarktung
- e) Digitale Vermarktung und Streaming
- f) Markenbildung und Promotion
- g) Synchronisation für Film, TV und Werbung

1.2 Vertragslaufzeit

Der Vertrag beginnt am [DATUM] und läuft für eine Mindestlaufzeit von fünf (5) Jahren. Das Label hat das Recht, den Vertrag um weitere zwei (2) Jahre zu verlängern, sofern bestimmte Leistungsziele erreicht werden.

1.3 Territorium

Dieser Vertrag gilt weltweit, einschließlich aller zukünftigen Medien und Technologien.

§ 2 EXKLUSIVITÄT UND VERPFLICHTUNGEN

2.1 Exklusivität des Künstlers

Der Künstler verpflichtet sich während der Vertragslaufzeit zur ausschließlichen Zusammenarbeit mit dem Label. Dies umfasst:

- a) Alle Aufnahmen kommerzieller Musikproduktionen
- b) Keine Zusammenarbeit mit anderen Plattenlabels
- c) Keine selbständige Vermarktung von Musikprodukten
- d) Abstimmung aller geschäftlichen Aktivitäten mit dem Label

2.2 Mindestaufnahmeverpflichtung

Der Künstler verpflichtet sich zur Aufnahme und Lieferung von mindestens:

- Jahr 1-2: Ein (1) Studioalbum mit mindestens 12 Titeln
- Jahr 3-4: Ein (1) Studioalbum mit mindestens 12 Titeln
- Jahr 5: Ein (1) Studioalbum oder zwei (2) EPs mit je mindestens 6 Titeln

2.3 Qualitätsstandards

Alle Aufnahmen müssen professionellen Industriestandards entsprechen und kommerziell verwertbar sein. Das Label behält sich das Recht vor, Aufnahmen abzulehnen, die nicht den vereinbarten Standards entsprechen.

§ 3 FINANZIELLE REGELUNGEN

3.1 Vorschuss (Advance)

Das Label gewährt dem Künstler folgende Vorschüsse:

- Bei Vertragsunterzeichnung: €[BETRAG]
- Bei Lieferung Album 1: €[BETRAG]
- Bei Lieferung Album 2: €[BETRAG]
- Bei Lieferung Album 3: €[BETRAG]

3.2 Royalty-Struktur Tonträger

Der Künstler erhält folgende Tantiemen:

- Physische Verkäufe: 12% des Nettoverkaufspreises
- Digitale Downloads: 15% des Nettoerlöses
- Streaming: 18% des Nettoerlöses nach Abzug der Plattformgebühren
- Vinyl-Verkäufe: 10% des Nettoverkaufspreises

3.3 Publishing-Anteile

Das Label erhält 50% der Verlegeranteile (Publisher's Share) an allen während der Vertragslaufzeit geschriebenen Kompositionen. Der Künstler behält 100% der Urheberrechte (Writer's Share).

3.4 Live-Performance Anteile

Das Label erhält 15% der Bruttoeinnahmen aus Live-Auftritten, Konzerten und Festivals. Dies umfasst:

- Konzertgagen
- Merchandise-Verkäufe bei Live-Events
- Sponsoring-Einnahmen
- Meet & Greet-Pakete

3.5 Merchandising

Das Label erhält 25% der Nettoeinnahmen aus dem Verkauf von Merchandise-Artikeln, einschließlich:

- Bekleidung und Accessoires
- Poster und Artwork
- Limitierte Sammlerobjekte
- Digitale Merchandising-Produkte

§ 4 PRODUKTIONSBUDET UND KOSTEN

4.1 Aufnahmebudget

Das Label stellt für jedes Album ein Produktionsbudget zur Verfügung:

- Album 1: €[BETRAG]
- Album 2: €[BETRAG]
- Album 3: €[BETRAG]

4.2 Kostenübernahme

Das Label übernimmt folgende Kosten:

- Studiokosten und Produzenten honorare
- Mixing und Mastering
- Artwork und Packaging
- Musikvideos (bis zu €[BETRAG] pro Video)
- Promotion und Marketing
- Digitale Distribution

4.3 Recoupment

Alle vom Label getätigten Ausgaben sind recoupable und werden von zukünftigen Royalty-Zahlungen abgezogen. Der Künstler erhält detaillierte Abrechnungen über alle Ausgaben und Einnahmen.

§ 5 MARKETING UND PROMOTION

5.1 Marketing-Verpflichtungen des Labels

Das Label verpflichtet sich zu:

- Professioneller Bewerbung aller Releases
- Koordination von Presse und Medien
- Digitaler Vermarktung und Social Media
- Radiopromotion
- Platzierung in Playlists und Streaming-Diensten

5.2 Promotion-Budget

Das Label stellt für jedes Album ein Mindest-Promotion-Budget von €[BETRAG] zur Verfügung.

5.3 Mitwirkungspflichten des Künstlers

Der Künstler verpflichtet sich zur Teilnahme an:

- Interviews und Pressekonferenzen
 - Foto- und Videoshootings
 - Promotional Events
 - Social Media Aktivitäten
 - Radio- und TV-Auftritten
-

§ 6 RECHTE UND LIZENZEN

6.1 Masteraufnahmen

Das Label erhält die exklusiven Rechte an allen Masteraufnahmen, die während der Vertragslaufzeit erstellt werden. Dies umfasst:

- Vervielfältigung und Verbreitung
- Öffentliche Wiedergabe
- Digitale Übertragung
- Synchronisation

6.2 Name und Likeness

Das Label erhält das Recht zur Nutzung des Künstlernamens, Bildes und Persönlichkeitsrechts für Werbezwecke im Zusammenhang mit der Vermarktung der Musik.

6.3 Rückgabe der Rechte

Nach Vertragsende gehen die Rechte an den Masteraufnahmen nach 25 Jahren an den Künstler zurück, sofern alle Vorschüsse zurückgezahlt wurden.

§ 7 LIVE-PERFORMANCE REGELUNGEN

7.1 Touring-Koordination

Das Label koordiniert und unterstützt die Live-Aktivitäten des Künstlers:

- Booking und Terminplanung
- Verhandlung mit Veranstaltern
- Technische Unterstützung
- Promotional Support

7.2 Auftrittsfreigabe

Der Künstler benötigt die Zustimmung des Labels für:

- Konzerte mit mehr als 5.000 Zuschauern
- Internationale Touren
- Festival-Auftritte
- TV-Auftritte

7.3 Mindestauftrittszahl

Der Künstler verpflichtet sich zu mindestens 40 Live-Auftritten pro Vertragsjahr.

§ 8 DIGITAL MEDIA UND STREAMING

8.1 Digitale Vermarktung

Das Label übernimmt die digitale Vermarktung über:

- Streaming-Plattformen (Spotify, Apple Music, etc.)
- Download-Stores
- Social Media Kanäle
- YouTube und Video-Plattformen

8.2 Content-Erstellung

Der Künstler verpflichtet sich zur regelmäßigen Erstellung von:

- Musikvideos
- Behind-the-Scenes Content
- Social Media Posts
- Livestreams und Online-Events

8.3 Datenanalyse

Das Label erhält Zugang zu allen Streaming-Daten und Analytics für optimierte Vermarktung.

§ 9 QUALITÄTSKONTROLLE UND CREATIVE CONTROL

9.1 Künstlerische Kontrolle

Der Künstler behält die primäre künstlerische Kontrolle über:

- Songwriting und Komposition
- Grundrichtung der Musik
- Bandbesetzung

9.2 Label-Mitsprache

Das Label hat Mitspracherecht bei:

- Produzentenwahl
- Single-Auswahl
- Artwork-Gestaltung
- Marketingstrategien

9.3 Konfliktlösung

Bei kreativen Meinungsverschiedenheiten wird eine einvernehmliche Lösung angestrebt. Im Streitfall hat das Label das finale Entscheidungsrecht.

§ 10 ACCOUNTING UND ABRECHNUNG

10.1 Abrechnungsperioden

Abrechnungen erfolgen halbjährlich zum 30. Juni und 31. Dezember jeden Jahres.

10.2 Zahlungsmodalitäten

Royalty-Zahlungen erfolgen 90 Tage nach Ende der Abrechnungsperiode, sofern der Künstler nicht im Minus steht (unrecouped).

10.3 Prüfungsrecht

Der Künstler hat das Recht, einmal jährlich die Bücher des Labels durch einen Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen.

§ 11 GARANTIE UND ZUSICHERUNGEN

11.1 Garantien des Künstlers

Der Künstler garantiert:

- Vollständige Rechte an allen gelieferten Werken
- Keine Verletzung von Drittrechten
- Verfügbarkeit für alle vertraglichen Verpflichtungen

- Keine konkurrierenden Verträge

11.2 Garantien des Labels

Das Label garantiert:

- Professionelle Vermarktung der Musik
 - Termingerechte Royalty-Zahlungen
 - Transparente Abrechnung
 - Angemessene Promotion-Aktivitäten
-

§ 12 VERTRAGSBEENDIGUNG

12.1 Ordentliche Kündigung

Der Vertrag kann mit einer Frist von 12 Monaten zum Ende einer Vertragsperiode gekündigt werden.

12.2 Außerordentliche Kündigung

Außerordentliche Kündigung ist möglich bei:

- Schwerwiegenden Vertragsverletzungen
- Insolvenz einer Partei
- Unmöglichkeit der Vertragserfüllung

12.3 Rechte nach Vertragsende

Nach Vertragsende behält das Label die Rechte an allen während der Vertragslaufzeit produzierten Werken für weitere 10 Jahre.

§ 13 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

13.1 Anwendbares Recht

Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht.

13.2 Gerichtsstand

Ausschließlicher Gerichtsstand ist [STADT], Deutschland.

13.3 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit des übrigen Vertrags unberührt.

13.4 Schriftformerfordernis

Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform.

Unterschriften:

Für das Label: Künstler:

[NAME] [KÜNSTLERNAME]
Geschäftsführer

Ort, Datum: _____ Ort, Datum: _____

Anhang A: Definitions

- Nettoverkaufspreis: Verkaufspreis abzüglich Steuern, Rückgaben und Handelsrabatte
- Recoupable: Vom Label vorgestreckte Kosten, die von Künstler-Royalties abgezogen werden
- Masters: Originale Tonaufnahmen

Anhang B: Kontaktinformationen

- Label-Management: [KONTAKTDATEN]
- Künstler-Management: [KONTAKTDATEN]
- Anwälte: [KONTAKTDATEN]

Dieser Vertrag wurde in deutscher Sprache verfasst und ist in 2 Exemplaren ausgefertigt.